



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1001943-80.2026.8.26.0048**
 Classe – Assunto: **Representação Criminal/Notícia de Crime - Calúnia**
 Documento de Origem: **Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>**
- Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação
indisponível >>
 Autor e Querelante: **Justiça Pública e outro**
 Querelado: **Patrícia dos Reis Travassos**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Leonardo Marzola Colombini**

VISTOS.

Trata-se de queixa-crime ajuizada por **JULIANA NICOLAU FUMANI** contra **PATRÍCIA dos REIS TRAVASSOS**, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 138 (*calúnia*), 139 (*difamação*) e 140 (*injúria*), c.c. o artigo 141, inciso II e parágrafo 2º, todos do Código Penal.

Segundo consta da exordial (fls. 01/12) e dos documentos juntados (fls. 13/74), a querelante é servidora pública municipal comissionada, ocupante do cargo de assessora da Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Atibaia. A contar de 16 de janeiro de 2026, a querelada teria passado a veicular publicações em redes sociais (*Facebook*) ironizando sua nomeação, questionando sua remuneração e sugerindo o uso indevido de valores arrecadados para fins estéticos pessoais. Afirma, ainda, que em 7 de maio de 2026, a querelada teria lhe imputado, falsamente, a prática



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

dos crimes de estelionato e maus-tratos em virtude de uma rifa realizada para custear tratamento veterinário particular, além de ter enviado áudios ofensivos em conversa privada no aplicativo *WhatsApp* com termos pejorativos voltados à sua aparência física e condição pessoal ("feia", "horrorosa", "mendiga", "parece que foi atropelada por uma carreta").

Por determinação deste Juízo (fls. 75/76), a querelante emendou a exordial às fls. 84/86, adequando o rito procedimental aos artigos 519 e seguintes, do Código de Processo Penal, requerendo a exclusão do delito de perseguição (art. 147-A, do Código Penal) e a desistência dos pleitos indenizatórios e de retratação no juízo criminal, acostando, ainda, certidões de distribuição (fls. 89/91).

A emenda à inicial foi recebida e foi designada audiência de conciliação (fls. 92).

A querelada foi citada às fls. 99 e apresentou resposta à acusação às fls. 100/134.

Realizada audiência de tentativa de conciliação (fls. 146), esta restou infrutífera, oportunidade em que a queixa-crime foi recebida.

Às fls. 160/161, a querelante requereu a juntada de novo boletim de ocorrência e pleiteou a oitiva de testemunhas supervenientes, pleito indeferido pela decisão de fls. 175/176, diante da preclusão temporal e da impossibilidade de ampliação indevida do objeto da ação penal com fatos posteriores.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 184), a querelada foi interrogada.

Encerrada a instrução, em memoriais escritos de fls. 186/196, a querelante requereu a procedência da ação, com a consequente condenação da querelada, nos exatos termos da queixa-crime.

A querelada, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 202/214, requereu a rejeição da queixa-crime, alegando inépcia e ausência de justa causa. Requereu, ainda, a desconsideração das conversas privadas de Whatsapp como meio de prova. Impugnou, outrossim, a validade das provas digitais juntadas aos autos, por não atenderem aos requisitos legais de cadeia de custódia e autenticidade. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando atipicidade das condutas e ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das excludentes de ilicitude dos artigos 142 e 23, inciso II, ambos do Código Penal, com a consequente absolvição da querelada. Requereu, ainda, a condenação da querelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim, o Ministério Público se manifestou às fls. 221/225, opinando pela integral procedência da ação penal, nos termos da queixa-crime.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Preliminarmente, rejeito o pedido da Defesa da querelada de reconhecimento da nulidade das provas juntadas, sob o fundamento de quebra de cadeia de custódia, uma vez que a querelante demonstrou detalhadamente que o acervo probatório foi preservado, por meio de ata notarial digital expedida pela plataforma “e-Not Provas”, perante o 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Atibaia (fls. 44/52), ostentando fé pública notarial, certificação ICP-Brasil, tecnologia *blockchain* e *hash* criptográfico SHA-256.

Ressalto que a prova digital obtida em ata notarial constitui meio lícito e válido, nos termos do artigo 158-A, do Código de Processo Penal, e do Provimento nº 100/2020, do C. Conselho Nacional da Justiça.

Outrossim, as demais matérias preliminares arguidas pela Defesa se confundem com o mérito da causa e com ele serão apreciadas.

No mérito, de rigor a **improcedência dos pedidos acusatórios constantes da queixa-crime** com relação aos crimes de injúria, calúnia e difamação, pelas razões abaixo mencionadas.

A querelada **Patrícia dos Reis Travassos**, em juízo, negou a prática dos crimes, afirmando que: por ser ativista da causa animal há mais de trinta anos, frequentemente cobrava providências do Poder Público relacionadas à proteção animal; mantinha diversos animais sob seus cuidados; suas manifestações decorriam de críticas à atuação de agentes públicos ligados à causa animal; com relação à querelante, afirmou que entendia não ser adequado que esta solicitasse doações particulares enquanto exercia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

funções junto à área de bem-estar animal; anteriormente aos fatos, já possuía desavenças com a querelante acerca de assuntos relacionados à causa animal. No mais, exerceu o direito ao silêncio.

Pois bem. No âmbito dos crimes contra a honra (artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal), a doutrina clássica e a jurisprudência são uníssonas em proclamar que não basta a demonstração de uma ação objetivamente reprovável, incômoda ou desairosa.

A estrutura típica desses delitos exige a presença inescapável do dolo específico, consubstanciado no especial fim de agir consistente na vontade livre, deliberada e consciente de lesionar e macular a honra alheia (*animus caluniandi*, *animus diffamandi* ou *animus injuriandi*).

Ao revés, a atuação animada por desígnios outros, tais como a intenção de fiscalizar, censurar ou reprovar condutas públicas (*animus criticandi*), o propósito de relatar acontecimentos e circunstâncias de interesse da comunidade (*animus narrandi*), a manifestação irônica ou zombeteira (*animus jocandi*), ou mesmo o mero desabafo no calor de um entreviro pessoal (*animus retorquendi/defendendi*), tem o condão de descaracterizar por completo o elemento subjetivo do tipo penal, afastando a tipicidade da conduta.

Sobre o tema, é precisa a lição doutrinária de Cleber Masson (*in* Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212). 17. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 212-213):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

"Não basta praticar a conduta descrita pelo tipo penal de cada um dos crimes contra a honra. Exige-se um especial fim de agir [...], consistente na intenção de macular a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). [...] Por essa razão, a intenção de brincar (animus jocandi), desacompanhada da vontade de ofender, afasta os crimes contra a honra. Também não há crime contra a honra quando: a intenção do agente limita-se a narrar um fato (animus narrandi), desacompanhada da vontade de ofender [...]; ou quando atua no exercício do direito de crítica (animus criticandi)."

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao fixar as seguintes Teses (Edição nº 130 - Dos Crimes Contra a Honra – *Jurisprudência em Teses*):

Tese 1: *"Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi."*

Tese 7: *"Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra."*

Passando ao exame detalhado do acervo fático-probatório juntado aos autos, no que tange às publicações veiculadas na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

rede social *Facebook* (fls. 22/42), constata-se a manifesta atipicidade das condutas atribuídas à querelada, impondo-se o afastamento das imputações relativas aos crimes contra a honra, em especial no que tange aos delitos de calúnia e difamação (a eventual prática do crime de injúria será analisada após).

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a querelante é servidora pública municipal comissionada, ocupante do cargo de assessora junto à Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Atibaia, e remunerada pelos cofres públicos municipais.

Não obstante, a análise do teor das manifestações divulgadas na internet (fls. 22/42) revela que as postagens da querelada, conquanto redigidas em tons sarcástico e contundente, não constituem imputação de fato determinado ofensivo à reputação no plano da tipicidade penal.

Isto porque, ao criticar a nomeação e o montante da remuneração (extraída licitamente do Portal da Transparência) em contraste com o persistente problema de animais abandonados, a querelada exerceu a prerrogativa constitucional da liberdade de manifestação do pensamento e de fiscalização da Administração (cf. artigo 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal de 1988).

Outrossim, a insurgência quanto ao fato de a querelante, mesmo investida em cargo público remunerado, realizar postagens pedindo doações via Pix e promovendo rifas para despesas veterinárias particulares (fato de 27 de janeiro de 2026) insere-se no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

campo do *animus criticandi* e *animus informandi*.

Destaco que a menção à expressão "botox e preenchimentos" configurou manifestação irônica (*animus jocandi*) atrelada ao questionamento sobre a lisura e a prestação de contas de arrecadações privadas na internet, inexistindo atribuição direta de fato desonroso determinado voltado especificamente a lesar a consideração pessoal da querelante.

Corroborando este posicionamento, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

"CRIME CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO - Críticas relacionadas à gestão e atuação em área pública. Críticas realizadas no contexto de animus narrandi ou criticandi, sem a intenção de ofender a honra das querelantes - Debate de interesse público - Ausência de animus diffamandi - Ausência de justa causa - Rejeição mantida - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal nº 1042948-47.2024.8.26.0050; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 03/12/2025)".

"DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. O crime de difamação exige a imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, acompanhada do dolo específico de macular sua honra objetiva. Manifestações críticas ou relatos genéricos em rede social, caracterizados como animus narrandi ou animus criticandi, não configuram crime contra a honra. A



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
 RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
 12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ausência de elementos mínimos que evidenciem tipicidade e dolo específico afasta a tutela criminal. Princípio da intervenção mínima. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito nº 1031345-21.2024.8.26.0003; j. 24/02/2025)". - grifei

Ainda, de se observar que, no que concerne especificamente ao crime de calúnia (artigo 138, do Código Penal), o tipo penal exige, indispensavelmente, a imputação de fato falso, certo, determinado e positivado na legislação como crime, com suas circunstâncias de tempo, lugar e modo.

Neste particular, destaco que a alusão às palavras “estelionato” e “maus tratos”, na postagem de 07 de maio de 2026 (*print* de fls. 35), motivada pelo descontentamento com a realização de rifas por pessoa que compõe a estrutura governamental da proteção animal, configurou mero excesso de linguagem, um desabafo retórico e imprudente, mas desprovido da imputação objetiva e estruturada de uma conduta típica de fraude patrimonial.

Do mesmo modo, no vídeo publicado no dia 18 de maio de 2026 (link de fls. 74 - VID-20260509-WA0068.mp), não há menção específica à prática de crime, com indicação de fato determinado e punível em lei.

Ausente, portanto, o elemento normativo da imputação de fato delituoso concreto e, fundamentalmente, ausente o *animus caluniandi*.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

“PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. GOVERNADOR DE ESTADO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. INJÚRIA. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. Queixa-crime na qual se imputa a Governador de Estado a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 138, caput (calúnia), 139, caput (difamação) e 140, caput (injúria), na forma dos arts. 71, caput e 141, III, IV e § 2º, todos do Código Penal. 2. Delitos de calúnia e de difamação não configurados, já que não houve, por parte do querelado, a atribuição de fatos certos e determinados, praticados em determinadas condições de tempo e lugar. 3. A imputação de eventual prática de injúria, principalmente na seara pública, deve ser analisada de forma contextualizada. 4. O jogo político, no Estado de Direito, sujeita as pessoas que exercem ou tenham exercido cargos públicos de natureza política a suportarem maior exposição em certos aspectos, bem como a tolerarem opiniões, ainda que ásperas e rigorosas, quanto à sua atuação na condução da coisa pública. Atipicidade da conduta. 5. À luz do princípio da intervenção mínima, o Direito Penal deve ser adotado como ultima ratio, de forma subsidiária aos demais ramos do Direito. 6. Preliminares afastadas e queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, I, II e III, do CPP. (STJ - QC: 11 DF 2024/0032964-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/10/2024)” - grifado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Por outro lado, no tocante ao delito de injúria (artigo 140, do Código Penal), fundado no conteúdo das conversas e mensagens de áudio remetidas pelo aplicativo *WhatsApp* (fls. 43/70), verifica-se que a interação ocorreu em ambiente rigorosamente privado, consistente em mensagens diretas trocadas entre a querelante e a querelada, sem acesso, difusão ou alcance a terceiros.

Ainda, as expressões depreciativas atribuídas à querelada nos referidos áudios ("feia", "horrorosa", "parece que foi atropelada por uma carreta", "mendiga"), por mais lamentáveis e de mau gosto que se afigurem, foram emitidas no calor de uma discussão e no âmbito de uma animosidade mútua preexistente entre as partes, atrelada a desavenças históricas e disputas de protagonismo e seguidores na causa animal de Atibaia, conforme narrado pela querelada, em juízo.

Tais impropérios, trocados em particular e sob manifesto estado de exaltação mútua, não caracterizam o crime de injúria ante a carência do dolo específico de atingir a dignidade ou o decoro com relevância penal.

Consoante ensina a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: ***"Injúria proferida no calor da discussão: não é crime, pois ausente estará o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Em discussões acaloradas, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intenção de desabafar. Arrependem-se do que foi dito, tão logo se acalmam, o que está a evidenciar a falta de intenção de ofender"***. (in Código Penal Comentado, 17ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 856).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

No mesmo sentido, os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt: *"Além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido. Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria. Assim, a testemunha que depõe não pratica injúria, a menos que seja visível a intenção de ofender. Em acalorada discussão, por falta do elemento subjetivo, não há injúria quando as ofensas são produto de incontinência verbal"* (in Tratado de direito penal, 2: parte especial: dos crimes contra a pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 364).

Ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal também é pacífica nesse sentido:

"CRIME CONTRA A HONRA -
Injúria - Descaracterização - Uso de expressões que, embora
contendo crítica enérgica e veemente, não assumem
conotação ofensiva quando integradas ao contexto em que
proferidas - Animus injuriandi inexistente - Falta de justa
causa para a ação penal - Habeas corpus deferido para seu
trancamento " (STF RT 668/368) "

"(...) 3. Neste sentido, eis a
jurisprudência: "Não há injúria, por ausência do elemento
subjetivo, se é fruto de incontinência verbal, provocada por
explosão emocional durante acirrada discussão."
(RT.544/353 e 780/642). 4. Da análise dos autos, verifica-se,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

*que tudo não passou de um desentendimento ocasional, em clima de exasperação e incontinência verbal, envolvendo o apelante e a vítima, circunstâncias que afastam a ilicitude do fato. Não é toda e qualquer ofensa verbal, dita no calor de uma discussão ou dos acontecimentos, que é capaz de depreciar a moralidade alheia e desvalorizar o indivíduo, degenerando em abuso e tornando-se atividade antijurídica, sujeitando os responsáveis à responsabilização criminal; sobretudo quando propaladas quando as partes desde tenra idade são amigos e desfrutavam do convívio e interação familiar. 5. Considerando o histórico que envolve a relação entre as partes, em que evidente o conflito de interesses, desavenças pessoais e acusações recíprocas, não se vislumbra a ocorrência de ofensa moral nas expressões proferidas pelo réu, segundo as circunstâncias narradas nos autos e o contexto em que ocorreram. Discussão, ainda que implique em ofensa verbal, em face de interesses conflitantes entre as partes, mas que não atinge, a dignidade dos envolvidos, não constitui conduta ilícita apta a ensejar infração a fato típico e antijurídico. 6. Pelo exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO** para absolver o apelante da imputação que lhe foi feita. Conforme se constata da sentença recorrida, após análise do conjunto probatório dos autos, entendeu-se que não estava presente o elemento subjetivo do tipo denominado de - animus injuriandi -, consignando que não restou ofendida a honra subjetiva da vítima. Nesse contexto, para se infirmar a conclusão exarada pelo Juízo Monocrático seria necessário que as provas produzidas no feito, se apresentassem veementes e incontestes. 7. Não há crime contra a honra, se o discurso*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão." (STF, HC nº 71466/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 19.12.1994)" (Grifei).

Nesse contexto, os excessos de linguagem cometidos em mensagens privadas e no calor de desentendimentos interpessoais (existentes desde longa data, aliás) não devem ser alçados à categoria de ilícito penal.

Eventual desconforto anímico, abalo moral ou excesso de linguagem decorrente das desavenças relatadas deve ter sua reparação perquirida perante o Juízo cível competente, restando inviável o sancionamento criminal à míngua do elemento anímico indispensável à conformação dos tipos penais invocados na presente queixa-crime.

Saliento, ademais, que incidem sobre o Direito Penal os princípios da intervenção mínima ("ultima ratio") – a lei penal não deve ser vista como a primeira opção na solução de conflitos; fragmentariedade e subsidiariedade – nem todas as lesões a bens jurídicos devem ser tuteladas e punidas pelo Direito Penal; e, por fim, o princípio da ofensividade (lesividade) – somente devem ser punidas as condutas autenticamente lesivas aos bens jurídicos tutelados, de tudo a concluir que as condutas da querelada Patrícia, embora moralmente reprováveis, não violaram ou ofenderam as normas penais incriminadoras ora em discussão (crimes contra a honra).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Levo em consideração, por fim, em caráter subsidiário, a negativa da querelada, em seu interrogatório judicial, bem como a sua primariedade técnica (cf. pesquisa SIVEC de fls. 89 e certidão de fls. 91), ou seja, a ausência de qualquer envolvimento pretérito da querelada na prática de crimes e contravenções penais, em especial daqueles contra a honra.

Destarte, pelos motivos supramencionados, a improcedência dos pedidos acusatórios é medida de rigor.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES os pedidos acusatórios constantes da presente ação penal privada para o fim de absolver PATRICIA DOS REIS TRAVASSOS**, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Por fim, condeno a querelante ao pagamento das custas processuais, em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), já adiantadas por ela.

Ainda, com fundamento no quanto disposto pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/2015 (aplicado de forma subsidiária, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal), condeno a querelante ao pagamento, também, de honorários sucumbenciais em favor do Patrono da querelada (procuração de fls. 135/136), os quais fixo, por equidade, em R\$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC, mais juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Consigno, nesse particular, que a aplicação da regra excepcional insculpida no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Civil, se deve ao fato de que a querelante deu à causa o valor irrisório de R\$ 1.000,00, apenas para efeitos fiscais.

Assim, entendo que o valor de R\$ 3.000,00 é o que melhor atende às diretrizes balizadoras contidas nos incisos do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Ademais, destaco inexistir qualquer ilegalidade na fixação de honorários de sucumbência no bojo de ação penal privada, consoante pacífica jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Crimes contra a honra. Rejeição de queixa crime. Honorários advocatícios. Verba devida. O princípio geral da sucumbência é aplicável ao Processo Penal, no que tange às Ações Penais Privadas, ainda que tenha ocorrido a rejeição da Queixa-Crime, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 3º do CPP). Precedentes STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJ-SP - ED: 10003873320218260011 SP 1000387-33.2021.8.26.0011, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 26/05/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) - grifei -

Aliás, esse também é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 138 DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. FATO DEFINIDO COMO CRIME IMPUTADO DE FORMA GENÉRICA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Precedentes. Julgada improcedente a queixa-crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários do advogado do querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbência." (EDcl no AgRg na PET na APn 735/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 18/12/2015). 4. *Agravo regimental desprovido.*” (STJ - AgRg no AREsp: 992183 DF 2016/0257115-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)
- grifei -

P.I.C., inclusive ao Ministério Público.
 Oportunamente, arquivem-se os autos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ATIBAIA
FORO DE ATIBAIA
3ª VARA CRIMINAL
RUA DOUTOR JOSÉ ROBERTO PAIM, 99, Atibaia-SP - CEP
12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI

- Juiz de Direito -

Atibaia, 24 de setembro de 2026.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**